

*nication evidence*] pertemuan produsen minyak goreng yang membahas harga, kapasitas produksi, dan struktur produksi pada 29 Februari 2008), dengan peralatan ilmu ekonomi dapat dijadikan bukti telah terjadinya kartel di antara pelaku usaha. Sedangkan di sisi lain, produsen tidak menerima *indirect evidence* sebagai alat bukti utama ketika tidak ditemukan *direct evidence*. Sebab, menurut pelaku usaha, *indirect evidence* hanya dapat memperkuat bukti *direct evidence*. Jika tidak ada *direct evidence*, *indirect evidence* pun tidak berarti.

Lalu, bagaimana hukum Islam melihat hal ini? Hadis yang melarang praktik monopoli di atas hadir dengan maksud agar para pengusaha tidak berbuat monopoli dalam menentukan harga produk secara semena-mena, baik yang dilakukan secara monopoli maupun oligopoli sehingga dapat merugikan konsumen. Yang terpenting dilihat di sini bukan soal terbukti-tidaknya terjadi perjanjian, melainkan pada pembuktian bahwa telah terjadinya monopoli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan penguasaan barang tersebut pelaku usaha dapat menaikkan harga yang tidak wajar sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Untuk melakukan analisis ekonomi terhadap hukum monopoli ini, hukum Islam menggunakan teori *maslahah* sebagai pisau analisisnya. Teori ini berarti bertujuan melihat tingkat kemaslahatan dan kemudharatan efek kasus yang terjadi. Dan, realitanya membuktikan bahwa terjadi kemafsadatan riil bagi masyarakat secara umum. Maka, berlakulah kaidah yang menyatakan *darul mafasid muqoddamun ‘ala al-jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan).